惠州市上东平海伦湾二期建筑工地“6.15”事故的调查报告

2016年6月15日上午10时许，位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地第十九栋，发生一起一名叫熊某成的园建班组工人从1楼的预留采光井井口坠落到地下室的地面上，造成其身受重伤，经送医院救治,后因抢救无效于7月5日晚10时许死亡的事故。

该起事故是死者熊某成家属于7月4日使用电话方式举报投诉到惠州市安全生产监督管理局，投诉反映称：2016年6月15日上午10时许，位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地发生一起事故，造成1人受伤（熊某成，男，52岁，重庆人），伤者当即被送至惠州市第三人民医院抢救。截至7月4日，医生称伤者大脑细胞死亡，身体腐烂，正处于严重病危状态。区政府接到惠州市安委办转来此举报投诉情况后，区委、区政府领导高度重视，立即将此情况批转区安监局调查核实，区安监局、桥东街道等部门有关领导第一时间赶赴现场了解事故情况，经调查了解，该投诉情况属实，同时，要求施工单位要妥善处理好善后的有关工作，要把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长的惠州市上东平海伦湾二期建筑工地“6.15”事故调查组，成员由区监察局、区公安分局、区城乡规划建设局、区安监局、区总工会、桥东街道等单位派员组成。同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的规定和程序认真展开事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将“6.15”事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地第十九栋楼的施工现场。该工程项目规划许可：惠州市住房和规划建设局；建筑工程施工许可：惠州市惠城区城乡规划建设局。

（二）建设单位

名称：惠州市廣润房地产开发有限公司；统一社会信用代码：914413000568302064；类型：有限责任公司（法人独资）；住所：惠州市三环北路28号海伦堡花园C区商铺1层14号；法定代表人：严惠雄；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：2012年11月16日；经营期限：长期；经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有物业租赁。该公司系事故发生单位的建设单位。

（三）施工总承包单位

名称：福建省杭辉建设工程有限公司；注册号：350823100004857；类型：有限责任公司；住所：上杭县临城镇紫金路；法定代表人：温文辉；注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾捌万捌仟圆整；成立日期：1995年10月20日；经营期限：1995年10月20日至长期；经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、地基与基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、城市园林绿化二级。该公司系事故发生单位的总承包单位。

（四）园建工程施工单位

名称：广州明德建筑劳务有限公司；注册号：440126000383342；广州市番禺区市桥街西城路8街4号9；法定代表人：段辉明；注册资本：贰佰万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：建筑劳务分包；销售：建筑材料（涂料除外）；销售、安装：金属门窗、结构性金属制品、塑钢门窗；园林绿化工程；建筑装饰装修工程设计与施工；防腐保温工程；建筑防水工程；防雷工程；室内水电安装。该公司系事故发生单位。

（五）监理单位

名称：惠州市建设集团建设工程监理公司。统一社会信用代码：91441300196011127X9；类型：全民所有制；住所：惠州市南坛北路38号；法定代表人：曹汉营；注册资本：人民币柒佰万元；成立日期：1993年10月18日；经营期限：长期；经营范围：工程建设监理、工程招标代理。该公司系事故发生单位的监理单位。

(六)死者情况

死者：熊某成，男，52岁，汉族，住址：重庆市梁平县。生前系上述工地园建工程施工单位广州明德建筑劳务有限公司派出的园建班组木工。

二、事故情况

（一）事故发生经过

2016年6月15日上午7时许，由广州明德建筑劳务有限公司负责施工的位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地园建工程的园建班组木工熊某成和王某万两人，经所在班组长何某的安排，到位于第十九栋楼1楼的预留采光井旁安装一面挡土墙的模板。安装模板时他们所站立的位置距该预留采光井边沿约30cm，预留采光井长度为460cm，宽度为180cm，高度为300cm，在当天施工的现场，福建省杭辉建设工程有限公司对该预留采光井井口未采取任何安全防护措施，也没有设置安全警示标志。由于6月14日那天有下雨，造成预留采光井的边沿有些湿滑。6月15日上午10时许，熊某成站立在狭窄的预留采光井边沿安装模板时，不慎踏空从1楼的预留采光井井口坠落到地下室的地面上，造成其身受重伤。熊某成受伤后，王某万在现场立即打电话给何某，何某在接到电话后马上拨打了110和120电话，约10时20分，120救护车赶到现场后，熊某成被迅速送往惠州市第三人民医院救治，后因抢救无效于7月5日晚10时许死亡。

根据现场勘查和调查了解，福建省杭辉建设工程有限公司未把作为“四口”防护之一的采光井井口防护措施做好，主要是未落实行业标准“边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏，洞口下张设安全平网，并应设置安全警示标志”的规定，在施工现场周边没有设置任何安全防护措施和张贴安全警示标志。

经调查,上述建设工程施工总承包单位福建省杭辉建设工程有限公司将园建工程分包给广州明德建筑劳务有限公司施工，分包的方式是包工包料，园建工程的施工人员由广州明德建筑劳务有限公司派出，施工过程中的安全管理工作和日常安全生产培训教育也是由广州明德建筑劳务有限公司负责。

（二）善后工作处理情况

区政府接到惠州市安委办转来投诉情况后，区委、区政府高度重视，区领导要求区城乡规划建设局、桥东街道要协调好施工单位妥善处理相关善后工作。经区城乡规划建设局、桥东街道的协调，现善后工作已全部妥善处理完毕，家属情绪稳定，并已全部返回家乡。

三、建设部门监管情况

经调查了解和查阅相关资料，上述建设工程项目施工由惠州市惠城区城乡规划建设局负责日常监督管理工作。该项目自今年5月份以来，该局安监员钟某宇、赖某智在日常监督管理过程中，不定期的对该建筑施工项目进行安全监管，对监管中发现的安全隐患分别于2016年4月28日、5月20日、6月13日、7月8日共发出4份《建设工程安全隐患整改通知书》，责令施工单位和监理单位限期整改，在规定时间内落实整改要求后，施工单位和监理单位填写了《整改情况报告书》报送到惠州市惠城区建筑工程施工安全监督站，上述安监员按规定进行了复查验收。7月9日和7月16日，该局安监员发现上述建设工程项目存在重大安全隐患后，分别下发了两份《暂时停止施工通知书》，责令该建设工程项目暂时停工整改。

四、事故报告情况

经调查，2016年6月15日熊某成因发生事故受伤后，园建工程施工单位广州明德建筑劳务有限公司现场负责人何某于6月15日将事故情况向惠州市廣润房地产开发有限公司项目负责人林某强进行了报告；福建省杭辉建设工程有限公司海伦湾二期项目工程师陈某庆于6月15日向福建省杭辉建设工程有限公司海伦湾二期项目负责人朱某哲报告了发生事故情况。熊某成家属于7月4日使用电话方式向惠州市安全生产监督管理局投诉反映称：2016年6月15日上午10时许，位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地发生一起事故，熊某成在事故中受伤后立即被送至惠州市第三人民医院抢救；截至7月4日，医生称熊某成大脑细胞死亡，身体腐烂，正处于严重病危状态。7月5日晚10时许熊某成因抢救无效死亡后，广州明德建筑劳务有限公司现场负责人何某于7月7日又向惠州市廣润房地产开发有限公司项目负责人林某强报告了事故情况，惠州市廣润房地产开发有限公司项目负责人林某强于7月8日分别向福建省杭辉建设工程有限公司主要负责人温某辉和福建省杭辉建设工程有限公司海伦湾二期项目负责人朱某哲报告了事故情况。自6月15日事故发生至7月15日惠城区人民政府惠州市上东平海伦湾二期建筑工地“6.15”事故调查组进驻工地开展调查，福建省杭辉建设工程有限公司主要负责人温某辉在接到上述人员的有关事故情况报告后，认为现场有关人员已经报110和120，当时还以为该起事故是意外事故，而且伤者当时正在医院抢救，就没有按照国家相关法律、行政法规的有关规定向安监、住建等政府职能部门报告发生事故情况，导致福建省杭辉建设工程有限公司及其主要负责人温某辉在事故报告过程中存在瞒报的行为。福建省杭辉建设工程有限公司海伦湾二期项目负责人朱某哲接到报告后认为在施工现场已经有人向福建省杭辉建设工程有限公司报告发生事故的情况，就没有按照国家相关法律、行政法规的有关规定向福建省杭辉建设工程有限公司和政府相关职能部门报告发生事故情况，导致其存在瞒报事故的行为。

五、事故原因

（一）直接原因

熊某成在进行作业时，自身安全意识淡薄，未采取有效安全防护措施，不慎踏空从1楼的预留采光井井口坠落到地下室的地面上，造成其身受重伤，经送医院救治，后因抢救无效死亡。

（二）间接原因

1、广州明德建筑劳务有限公司在对上述建设项目园建工程施工过程中，现场有关安全管理工作落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实。

2、广州明德建筑劳务有限公司主要负责人段某明没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、福建省杭辉建设工程有限公司在上述建设项目工程施工过程中，没有严格落实《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》的有关规定，未把作为“四口”防护之一的采光井井口安全防护措施做好，主要是未落实行业标准“边长在150cm以上的洞口，应设置安全警示标志，四周设防护栏，洞口下张设安全平网”的规定。

4、福建省杭辉建设工程有限公司主要负责人温某辉没有严格履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

5、由福建省杭辉建设工程有限公司负责施工总承建的上述建设工程项目部负责人朱某哲，现场安全管理人员赵某、沈某和匡某没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。

6、由惠州市建设集团建设工程监理公司负责上述建设工程监理的现场安全管理人员黄某考没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。

六、事故性质

经事故调查组调查后，认定该起事故是属于一起瞒报的一般生产安全责任事故。

七、事故责任和处理建议

（一）熊某成在进行作业时，自身安全意识淡薄，未采取有效安全防护措施，不慎踏空从1楼的预留采光井井口坠落到地下室的地面上，对事故发生负有一定责任。鉴于熊某成已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）广州明德建筑劳务有限公司在对上述建设项目园建工程施工过程中，现场有关安全管理工作落实不到位，安全管理规章制度没有得到严格落实，对事故发生负有主要责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对该公司作出行政处罚。

（三）广州明德建筑劳务有限公司主要负责人段某明没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任；建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对其作出行政处罚。

（四）由福建省杭辉建设工程有限公司负责施工总承建的位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地现场安全管理人员赵某、沈某和匡某没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局依照有关规定对上述三人作出行政处理。

（五）由惠州市建设集团建设工程监理公司负责监理的惠州市上东平海伦湾二期建筑工地现场安全管理人员黄某考没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患，对事故发生负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局依照有关规定对其作出行政处理。

（六）惠州市上东平海伦湾二期建筑工地由区城乡规划建设局负责日常巡查检查，该局安监员钟某宇、赖某智对施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患，对事故发生负有一定责任。建议由区城乡规划建设局责令钟某宇、赖某智向该局作出深刻书面检讨。

八、瞒报事故责任和处理建议

（一）福建省杭辉建设工程有限公司在对上述建设工程项目施工过程中，没有严格落实《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》的有关规定，未把作为“四口”防护之一的采光井井口安全防护措施做好，主要是未落实行业标准“边长在150cm以上的洞口，应设置安全警示标志，四周设防护栏，洞口下张设安全平网”的规定。事故发生后，未按规定及时、如实报告事故，存在瞒报事故行为。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对该公司作出行政处罚。

（二）福建省杭辉建设工程有限公司主要负责人温某辉没有严格履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。在接到有关发生事故情况报告后，未按规定及时、如实报告事故，存在瞒报事故行为。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对其作出行政处罚。

（三）由福建省杭辉建设工程有限公司负责施工总承建的位于惠州市上东平海伦湾二期建筑工地项目部负责人朱某哲没有严格履行安全生产管理职责。在接到有关发生事故情况报告后，未按规定及时、如实报告事故，存在瞒报事故行为。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定对其作出行政处罚。

九、整改和防范措施

这起事故反映了有关单位和人员没有严格遵守安全生产管理规定，没有严格落实企业主体责任，导致事故的发生，教训极其深刻。各建筑施工和监理单位应深刻吸取教训，举一反三，避免类似事故再发生。

（一）福建省杭辉建设工程有限公司必须切实加强施工现场安全管理工作，加大安全事故隐患排查治理工作力度，建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识，认真制定并落实整改防范措施，确保施工安全。

（二）惠州市建设集团建设工程监理公司要严格履行工作职责，加强施工现场的安全监理，认真制定并落实整改防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）区城乡规划建设局要认真按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，切实加大对辖区内建筑行业的监管力度，认真制定切实可行的整改防范措施，督促企业落实主体责任，确保安全生产。

相关附件：

来源：惠城区安全生产监督管理局　　时间：2016-12-06